

ДОГОВОР № _____
на оказание платных образовательных услуг в сфере профессионального образования

г. Омск

«____» _____ 20__ г.

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области «Колледж инновационных технологий, экономики и коммерции» (БПОУ «КИТЭК»), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 22.06.2021 № 55.12.П.22.06.2021, выданной Министерством образования Омской области и свидетельства о государственной аккредитации серия 55АО1 № 0001397 от 29.06.2021 № 6-п, выданного Министерством образования Омской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Ивченко Татьяны Павловны, действующего на основании Устава, с одной стороны и _____ именуем _____

_____ *ФИО родителя, законного представителя обучающегося*
в дальнейшем «Заказчик», и _____

_____ *ФИО лица, зачисляемого на обучение*
именуем _____ в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны и совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

I. Предмет Договора

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение по образовательной программе подготовки квалифицированных рабочих/служащих/программе подготовки специалистов среднего звена (*нужное подчеркнуть*)

(форма обучения, код, наименование профессии, специальности или направления подготовки)
в пределах федерального государственного образовательного стандарта и в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора составляет _____.

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается диплом государственного образца. В случае отчисления Обучающегося из образовательного учреждения до завершения обучения в полном объеме, ему выдается документ об освоении тех или иных компонентов образовательной программы.

II. Взаимодействие сторон

2.1. Исполнитель вправе:

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося;

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также вправе:

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.

2.3.5. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем за рамками федерального государственного образовательного стандарта, на основании отдельного договора на оказание платных образовательных услуг.

2.4. Исполнитель обязан:

2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, Уставом колледжа и Правилами приема Исполнителя, условия приема в БПОУ «КИТЭК» в качестве студента колледжа;

2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации»;

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги по выбранной специальности (профессии) оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, основными профессиональными образовательными программами по специальности (рабочей профессии), учебным планом, в том числе индивидуальным, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий и другими локальными нормативными актами, разрабатываемыми Исполнителем;

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения;

2.4.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги;

2.4.6. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить условия для укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.

2.4.7. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).

2.4.8. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося по уважительной причине в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом I настоящего Договора через систему консультаций в объеме учебного плана.

2.5. Заказчик обязан:

2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными разделом III настоящего Договора, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.

2.5.2. Обеспечивать посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию и извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.

2.5.3. Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.

2.5.4. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.6. Обучающийся обязан:

2.6.1. Посещать занятия согласно учебному расписанию и извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.

2.6.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренные образовательной программой.

2.6.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правила внутреннего трудового распорядка, локальных нормативных актов, а также учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в том числе проявлять уважение к педагогическим работникам и административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.

2.6.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.

2.6.5. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет _____ рублей.

Стоимость образовательных услуг за обучение Обучающегося в год составляет денежную сумму в размере _____ рублей, которую Заказчик/Обучающийся перечисляет на условиях настоящего Договора.

3.2. Стороны договорились о том, что увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора допускается в случае увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. При увеличении стоимости образовательных услуг Стороны заключают дополнительное соглашение к Договору.

3.3. Порядок оплаты образовательных услуг:

3.3.1. В случае оплаты образовательных услуг ежемесячными платежами оплата должна производиться не позднее 10 числа каждого месяца в безналичном порядке путем перечисления на расчетный счет, указанный в разделе VIII настоящего Договора.

3.3.2. В случае оплаты образовательных услуг поквартально, по семестрам оплата должна производиться не позднее 10 числа первого месяца в расчетном периоде в безналичном порядке путем перечисления на расчетный счет, указанный в разделе VIII настоящего Договора.

3.4. В случае оплаты образовательных услуг за счет средств материнского (семейного) капитала Стороны заключают дополнительное соглашение. В этом случае оплата должна быть произведена не позднее чем в течение трех месяцев, исчисляемых с даты заключения настоящего Договора.

IV. Порядок изменения и расторжения Договора

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 22 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1441.

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:

– по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;

– по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;

– по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Обучающемуся убытков.

4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.

V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.

5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.

5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами.

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 10-дневный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору:

5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;

5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;

5.4.4. Расторгнуть Договор.

VI. Срок действия Договора

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.

6.2. Договор распространяет своё действие на отношения, возникшие с _____.

VII. Заключительные положения

7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору Обучающемуся, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги устанавливаются П-СМК-03.7.06-2021. Положение об оказании платных образовательных услуг и другой, приносящей доход деятельности и доводятся до сведения Обучающегося.

7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.

